

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 15 בחודש ספטמבר שנת 2019

- בין -

ויצמן שירי, ת.ז. 054005244
מרחוב יובל נאמן 15/9, תל אביב
בעצמו ו/או ע"י חברה בבעלותו
(להלן - "שירי")

מצד אחד;

- לבין -

1. משה שמש, ת.ז. 076887140
מרחוב הכובשים 40, תל אביב
(להלן - "משה")

2. יונה שמש, ת.ז. 013370713
מרחוב לוי אשכול 57ב', תל אביב
(להלן - "יונה")

מצד שני;

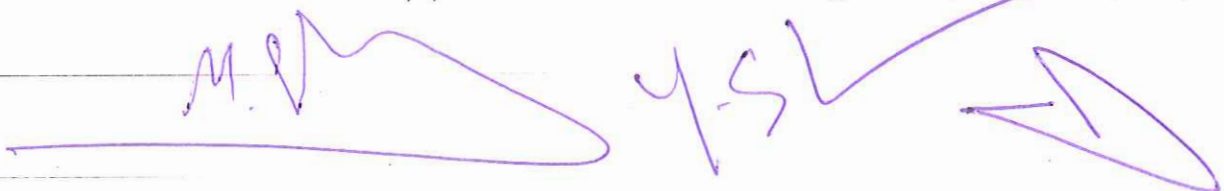
והואיל והצדדים בעלי המניות בחברת מוניטין חברה לקידום התעשייה בע"מ, ח.פ. 510636038 (להלן - "מוניטין");

והואיל והצדדים מעוניינים לרכוש את השלד הבורסאי של נקס ג'ן ביומד בע"מ, ח.צ. 520044470 (להלן - "החברה") כנגד הקצאת/העברת מניות מוניטין והעברת פעילות עסקית נוספת לבעלות החברה, בתמורה להקצאת מניות החברה לידי הצדדים;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את פעילותם בחברה וייתר התחייבויותיה זה לזה בקשר לחברה, במסגרת הסכם זה;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

1. האמור במבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.
2. כנגד מלוא מניותיהם וזכויותיהם במוניטין, יוקצו למשה ויונה 11% ממניות החברה שהם 5.5% מהמניות, לכל אחד מהם, לפי ערך כספי המבטא שווי חברה של 327,000,000 ₪, דהיינו, כ - 18,000,000 ₪ שווי מניות לכל אחד מהם.
3. יתרת מניות החברה, יוקצו לשירי ולאחרים.
4. בחלוף שנתיים ימים, ממועד הקצאת המניות לצדדים (להלן - "היום הקובע"), תעמודנה למשה וליונה, בכפוף לאמור בסעיף 4.3 להלן, אחת האפשרויות המפורטות כדלקמן:



4.1 למכור לשירי (אשר מתחייב לקנות) את יתרת המניות, המוחזקות על ידי כל אחד מהם, מתוך המניות, שהתקבלו בהקצאה המקורית ואשר ימצאו אצלם, ביום הקובע וזאת, לפי שווי חברה של 327,000,000 ₪.

4.2 לחילופין, במידה וערך המניות שהוקצו להם בהקצאה המקורית ואשר יוחזקו על ידם ביום הקובע, יהיה נמוך באופן יחסי משווי חברה של 327,000,000 ₪, יהיו משה ויונה רשאים לדרוש ולקבל משירי מניות נוספות של החברה, עד להשלמה באופן יחסי לשווי חברה של 327,000,000 ₪. (לדוגמא - אם ביום הקובע יוותרו בידם מחצית מהמניות שקיבלו בהקצאה ושווים יהיה כ - 4,500,000 ₪ לכל אחד, יהיה כל אחד מהם, זכאי לקבל משירי, מניות בערך של 4,500,000 ₪).

4.3 ההודעה בדבר רצונו של כל אחד מהם, לממש את אחת האפשרויות המפורטות בסעיף 4.1 או 4.2 לעיל, תימסר ע"י משה ו/או יונה לשירי בכתב, כולל פרטים בדבר כמות המניות המוחזקות על ידם וערכן, וזאת, עד לא יאוחר מ 90 ימים לפני המועד הקובע.

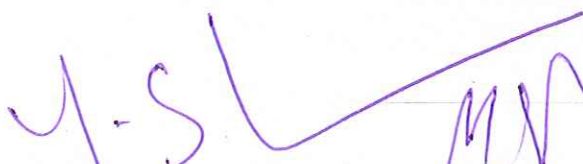
4.4 במידה ומשה ו/או יונה, או מי מהם, לא ימסרו לשירי הודעה בכתב עד המועד האמור בסעיף 4.3 לעיל, על בחירתם באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיפים 4.1 או 4.2 לעיל, תבוטל הזכות הגלומה בסעיפים אלה (ביחס למי שלא מסר הודעה) ואחזקתם במניות החברה, תוותר כפי שהיא, ללא כל זכות, דרישה, תביעה או טענה כלפי שירי.

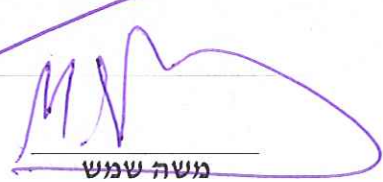
5. יונה ומשה מצהירים כי ידוע להם ומוסכם עליהם, כי מניות החברה שיוקצו להם כאמור לעיל, תהיינה חסומות למסחר, החל במועד ההקצאה ועד ליום הקובע.

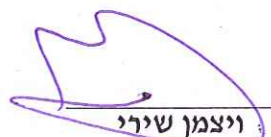
6. הצדדים ממנים את שירי כנציג בעלי המניות בחברה והוא יהיה רשאי לפעול בחברה מטעם כל הצדדים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

7. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ביניהם בתום לב, למען מימושו של הסכם זה ועל מנת לאפשר להוציא את התחייבויות הצדדים זה כלפי זה, מהכוח אל הפועל.

ולראיה באו הצדדים על החתום היום 15.9.2019


יונה שמש


משה שמש


ויצמן שירי